

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2523/2537

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์

โจทก์

นายโป๊ะเฮง แซ่ฮ่วย

จำเลย

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีโจทก์เป็นที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสามต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 6527/2534 ของศาลชั้นต้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 16,18)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก และให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 5,225 บาท แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้อง โจทก์ เคยยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลนี้ และศาลนี้ได้วินิจฉัยคดี เสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ตามคดีอาญามาตรา 6527/2534 โจทก์นำคดีมาฟ้องอีก จึงเป็นฟ้องซ้ำ ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ มิได้แสดงไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งข้อกฎหมาย จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์โจทก์ไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงที่จะแสดงว่าฟ้องโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสองพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 14)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 15)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสามศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสามศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ